

公司注册资本减少是否构成追加股东为被执行人情形的认定

—于某、徐某诉山东某环保材料有限公司

追加、变更被执行人异议之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终661号民事判决书

2. 案由：追加、变更被执行人异议之诉

3. 当事人

原告(上诉人):于某、徐某

被告(被上诉人):山东某环保材料有限公司(以下简称某环保公司)

第三人:某物资有限公司(以下简称某物资公司)

【基本案情】

某银行诉徐某、于某、李某、何某、某物资公司、某经贸公司、某环保公司金融借款合同纠纷一案，法院受理后于2021年4月20日作出(2021)鲁0303民初4130号民事判决：(1)某物资公司向某银行偿还银行承兑汇票敞口800万元，并支付利息(按合同约定标准计算)；(2)某环保公司、徐某、于某、李某、何某对第一项承担连带清偿责任，各自履行保证责任后可向某物资公司追偿；(3)某银行对所有坐落于某区房产拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权，抵押权实现后，某经贸公司可向某物资公司追偿。该判决生效后，某银行向法院申请强制执行800万元及相应利息、诉讼费用等，执行案号为(2021)鲁0303执1939号。法院裁定终结本次执行程序后，又恢复执行，执行

案号为(2022)鲁0303执恢450号。2022年6月21日,法院出具(2022)鲁0303执恢450号结案通知书,通知某银行申请执行的(2021)鲁0303民初4130号民事判决书已全部执行完毕,并向某环保公司出具开票日期为2021年11月12日过付款金额为350000元的山东省资金往来结算票据一张、开票日期为2021年11月22日过付款金额为335000元的山东省资金往来结算票据一张、开票日期为2021年11月22日过付款金额为500000元的山东省资金往来结算票据一张、开票日期为2021年12月13日过付款金额为3505072.45元的山东省资金往来结算票据一张、开票日期为2022年1月21日过付款金额为2494927.55元的山东省资金往来结算票据一张、开票日期为2021年11月12日过付款金额为228650.84元山东省资金往来结算票据一张、开票日期为2022年4月29日过付款金额为4171746.23元的山东省资金往来结算票据一张,以上过付款共计8600397.07元。

某环保公司遂以某物资公司为被执行人向法院申请强制执行,要求被执行人支付代偿款600万元及利息等。法院立案案号为(2022)鲁0303执1014号。

某银行诉某物资公司、某经贸公司、徐某、于某、某环保公司、李某、何某金融借款合同纠纷一案,法院于2021年5月6日立案,于同年6月10日作出(2021)鲁0303民初4663号民事判决:(1)某物资公司向某银行偿还银行承兑汇票垫款4789571.87元、利息14379.5元(利息计算截至2021年2月23日)以及自2021年2月24日至垫款实际还清之日的利息(按合同约定标准计算);(2)某环保公司、徐某、于某、李某、何某对第一项承担连带清偿责任;某环保公司、徐某、于某、李某、何某在承担连带责任后,其有权向某物资公司追偿;(3)某银行对某经贸公司所有坐落于某区房产拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权;某经贸公司在承担抵押担保责任后,其有权向某物资公司追偿。某银行向法院申请强制执行,执行案号为(2021)鲁0303执3029号。法院裁定终结本次执行程序后,又恢复执行,执行案号为(2022)鲁0303执恢178号。同年3月28日,法院出具(2022)鲁0303执恢178结案通知书,通知某银行申请执行的(2021)鲁0303民初4663号民事判决书已全部执行完毕。

2022年1月17日，某环保公司以某物资公司为被执行人向法院申请强制执行，执行案号为(2022)鲁0303执129号。同年6月29日，法院裁定终结本次执行程序。

某银行诉某物资公司、某经贸公司、徐某、于某、某环保公司、李某、何某金融借款合同纠纷一案，法院于2021年5月6日立案，并于同年6月10日作出(2021)鲁0303民初4664号民事判决：(1)某物资公司向某银行偿还银行承兑汇票敞口490万元，并支付至实际还清之日产生的利息(按合同约定标准计算)；(2)某环保公司、徐某、于某、李某、何某对第一项承担连带清偿责任；某环保公司、徐某、于某、李某、何某在承担连带责任后，其有权向某物资公司追偿；(3)某银行对某经贸公司所有坐落于某区房产拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；某经贸公司在承担抵押担保责任后，其有权向某物资公司追偿。某银行向法院申请强制执行，执行案号为(2021)鲁0303执3099号。法院裁定终结本次执行程序后，又恢复执行，执行案号为(2022)鲁0303执恢174号。

某物资公司向法院提出执行异议，请求法院依法查明事实，依法终止(2022)鲁0303执129号案件的执行。2022年8月24日，法院作出(2022)鲁0303执异128号执行裁定：驳回某物资公司的异议请求。某物资公司不服，遂向山东省淄博市中级人民法院申请复议。山东省淄博市中级人民法院作出(2022)鲁03执复171号执行裁定书，裁定驳回某物资公司的异议请求，维持一审法院(2022)鲁0303执异128号异议裁定。

某环保公司向一审法院申请追加于某、徐某为被执行人，一审法院受理后，于2022年8月24日作出(2022)鲁0303执异129号执行裁定书，裁定追加于某、徐某为被执行人；徐某应在裁定书生效后十日内在抽逃资金4900万元的范围内就某物资公司对某环保公司所应承担的债务承担连带清偿责任；于某应在裁定书生效后十日内在抽逃资金100万元的范围内就某物资公司对某环保公司所应承担的债务承担连带清偿责任。

于某、徐某遂向一审法院提出执行异议之诉，请求撤销追加于某、徐某为

被执行人，并解除查封扣押冻结等执行措施。

某物资公司成立于1994年12月23日，后经多次工商登记变更，直至2016年11月20日，某物资公司增资3000万元，由新增股东即徐某认购，出资期限为2024年11月31日前。至此，公司注册资本变更为6000万元，黄某认缴500万元(已实缴)，于某甲认缴2500万元(已实缴1750万元，待缴750万元)，徐某认缴3000万元(已实缴0元，待缴3000万元)。

2018年8月13日，黄某与于某甲退出公司，黄某将所持500万元股权转让给新增股东即于某，于某甲将所持有的2500万元股权转让徐某。至此，公司注册资本变更为6000万元保持不变，于某认缴500万元(已实缴)；徐某认缴5500万元，认缴出资时间为2024年12月31日，已实缴1750万元，尚有3750万元未至认缴出资时间。

2021年9月3日，某物资公司在《鲁中晨报》报纸上刊登了减资公告，并作出说明：根据公司编制的资产负债表及财产清单，公司对外债务为0元。至2021年10月25日，公司已向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿了全部债务或提供了相应的担保。未清偿的债务，由公司继续负责清偿，并由高青某建材销售有限公司在法律规定的范围内提供相应的担保，但未提供证据证实已将某银行诉其三案的债务清偿完毕。

2021年10月，某物资公司注册资本由6000万元减少至1000万元，减资后徐某认缴600万元，已实缴600万元，于某认缴400万元，已实缴400万元。现原告向法院起诉，请求：(1)撤销追加于某、徐某为被执行人，并解除查封扣押冻结等执行措施；(2)案件受理费由某环保公司承担。

【案件焦点】

公司注册资本减少是否构成追加股东为被执行人情形的认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市张店区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的企业法

人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。第十八条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第六条的规定，被申请人认缴但尚未实缴的出资应当加速到期，应在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任。本案中，某环保公司向人民法院申请强制执行后，某物资公司被查扣的资产已不能清偿涉案债务。人民法院也未发现某物资公司有其他财产可供执行，某物资公司已具备破产原因，股东的出资应当加速到期，因此徐某应对其认缴的3750万元出资加速到期。同时，根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的规定，在公司符合减资条件的情况下，应当履行法定程序，确保公司债权人有机会在公司责任财产减少之前维护债权。这是减资行为对债权人发生法律效力的必要条件，也是股东在减资范围内免责的必要条件。某物资公司明知对外负有大额外债未清偿，却在报纸上刊登公告声称“公司已向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿了全部债务或提供了相应的担保”，并公告称“未清偿的债务，由公司继续负责清偿”。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十二条之规定，公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东未经法定程序将出资抽回，且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持。本案中，某物资公司减资时，有徐某和于某两名股东，该股东在明知负有大额债务未清偿的情况下作出减资前无任何债务的虚假承诺，应属于抽逃出资的行为，降低了公司偿债能力，应依法在减资的范围内向债权人承担责任，因此徐某应在抽逃4900万元的出资范围内、于某应在抽逃100万元的出资范围内承担责任。综上所述，某环保公司申请追加于某、徐某为被执行人，并对某物资公司的债务承担连带责任，符合法律及司法解释的规定。据此，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问

题的规定》第十七条、第十八条、第三十三条之规定，判决：驳回于某、徐某的诉讼请求。

于某、徐某不服，提起上诉。山东省淄博市中级人民法院经审理认为：经查明，一审法院在执行(2022)鲁0303执1014号申请人某环保公司与被执行人某物资公司金融借款合同纠纷一案中，某环保公司申请追加徐某、于某为被执行人。后一审法院作出(2022)鲁0303执异129号执行裁定书，裁定追加于某、徐某为被执行人，徐某应在裁定书生效后十日内在抽逃资金4900万元的范围内就某物资公司对某环保公司所应承担的债务承担连带清偿责任；于某应在裁定书生效后十日内在抽逃资金100万元的范围内就某物资公司对某环保公司所应承担的债务承担连带清偿责任。徐某、于某认为(2022)鲁0303执异129号执行裁定书事实认定错误、法律适用错误，应当撤销追加，遂向一审法院提起本案追加、变更被执行人异议之诉。

关于减资行为中是否存在股东抽逃资金行为或减资行为是否实质上构成抽逃出资问题。本案中，某物资公司减少的出资既包括徐某、于某已实缴的出资(徐某1150万元、于某100万元)，也包括徐某认缴但尚未缴纳的注册资本(3750万元)；关于某物资公司减少徐某认缴但尚未缴纳的注册资本是否构成抽逃出资问题，抽逃出资的前提是股东已实际出资，而针对某物资公司减少的徐某认缴但尚未缴纳的注册资本，因该部分并未实际缴纳，不应类推适用股东抽逃出资的法律规定。对于某物资公司减少徐某、于某已实缴的注册资本，结合减资前后某物资公司作为被执行人无财产可供执行及徐某、于某提供减资前后某物资公司公户资金交易明细初步证明该部分减资没有发生资产流动仅为形式减资的情形，在无相反证据证明该部分减资导致公司资产实际减少、股东获得相应分配利益、公司偿债能力降低、债权人利益实际受损的情况下，亦不应类推适用股东抽逃出资的法律规定。关于本案是否符合出资加速到期条件、应否依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条股东“在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任”的规定追加徐某为被执行人问题。某物资公司减资时，仅有徐某、于某两名股东，当时某银行已就三份

生效判决确定的某物资公司偿还某银行相关款项的义务申请强制执行，且徐某、于某与某环保公司同为该三份生效判决确定的连带保证责任人，据此可知，某物资公司及徐某、于某在减资时明知公司负有大额债务未清偿，某银行为公司直接债权人。徐某、于某上诉主张某物资公司减资时某环保公司对其并不享有合法债权，但此时某环保公司已基于连带保证责任人身份因某物资公司债务被一审法院采取保全措施，明显为承担连带责任后可向某物资公司追偿的潜在债权人。根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条规定，公司减少注册资本应当履行法定程序并通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。而某物资公司及徐某、于某未向某环保公司履行通知义务，使某环保公司失去了要求某物资公司清偿债务或者提供相应担保的可能，势必严重影响其债权实现；在注册资本认缴制下，为保障债权人利益不因瑕疵减资受到侵害，一审依据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条规定认定“确保公司债权人有机会在公司责任财产减少之前维护债权是减资行为对债权人发生法律效力必要条件”，无不当。即可以针对特定债权人在个案中否定公司减资的法律效力，以恢复公司减资前的偿债基础。因此，对于某环保公司而言，其所信赖的某物资公司注册资本非减资后的1000万元，仍是减资前的6000万元。该6000万元中，虽尚有3750万元未到出资期限，但某物资公司作为被执行人，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，且徐某、于某认可2020年底到现在某物资公司没有任何生产经营活动，故一审认定某物资公司已具备破产原因，股东的出资应当加速到期，无不当。在认定出资加速到期的情形下，徐某应认定为属于《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条中“未足额缴纳出资的股东”，据此在(2022)鲁0303执1014号执行案件中应追加徐某为被执行人；根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十三条第二款“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持”之规定，徐某应在3750万元未缴纳出资范围内对涉案某物资公司债务承担补充赔偿责任。如前所述，对于某物

资公司减少的徐某、于某已实缴的注册资本(徐某1150万元、于某100万元),现初步证据证明系形式减资,且该减资不构成亦不涉及法定追加情形,某环保公司亦非基于该减资(系基于抽逃出资)主张追加。综上所述,于某、徐某的上诉请求部分成立。据此,判决如下:

一、撤销一审民事判决;

二、不得在(2022)鲁0303执1014号执行案件中追加于某为被执行人;

三、追加徐某为(2022)鲁0303执1014号执行案件的被执行人,徐某在3750万元未缴纳出资范围内就某物资公司对某环保公司所应承担的债务承担补充清偿责任。

【法官后语】

本案主要涉及公司注册资本减少是否构成追加股东为被执行人情形的认定。

执行程序中追加公司股东为被执行人,应当严格遵守法定主义原则,即追加被执行人时,限于法律、司法解释明确规定的情形,避免随意扩大变更、追加范围。但审理过程中,除适用《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》相关条款外,还需要适用实体法的相关规定,对减资过程中是否存在股东抽逃资金行为及是否符合出资加速到期条件进而存在未足额缴纳出资情形进行实质性审查。

首先,关于公司注册资本减少过程中股东是否存在抽逃出资行为审查,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十二条规定:“公司成立后,公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由,请求认定该股东抽逃出资的,人民法院应予支持:(一)制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配;(二)通过虚构债权债务关系将其出资转出;(三)利用关联交易将出资转出;(四)其他未经法定程序将出资抽回的行为。”根据该规定,抽逃出资是指股东向公司履行出资义务后,又通过违法手段将出资抽回,但仍保留股东身份和原有出资额的行为。抽逃出资的前提是股东已实际出资,对于认缴但尚未缴纳的注册资本,因该部分并未实际缴纳,不应类推适用股东抽逃出资的法律规定。对于已实缴的

注册资本，在无相反证据证明该部分减资导致公司资产实际减少、股东获得相应分配利益、公司偿债能力降低、债权人利益实际受损的情况下，亦不应类推适用股东抽逃出资的法律规定。

《中华人民共和国公司法》第五十四条规定，公司不能清偿到期债务的，公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未达出资期限的股东提前缴纳出资。股东出资义务加速到期的前提是公司到期债务不能清偿，股东出资义务加速到期并不是剥夺了股东出资期限利益，而是在债权人的利益保护与股东的期限利益保护冲突情形下，当特殊条件成就时，股东就不能继续无限制享有期限权益，应提前履行出资义务，承担出资责任，避免债权人的利益遭受损害。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。

本案中，某物资公司减资时，仅有徐某、于某两名股东；当时某银行已就三份生效判决确定的某物资公司偿还某银行相关款项的义务申请强制执行，且徐某、于某与某环保公司同为该三份生效判决确定的连带保证责任人，据此可知，某物资公司及徐某、于某在减资时明知公司负有大额债务未清偿，某银行为公司直接债权人。徐某、于某上诉主张某物资公司减资时某环保公司对其并不享有合法债权，但此时某环保公司已基于连带保证责任人身份因某物资公司债务被一审法院采取保全措施，明显为承担连带责任后可向某物资公司追偿的潜在债权人。而某物资公司及徐某、于某未依据《中华人民共和国公司法》规定向某环保公司履行通知义务，使某环保公司失去了要求某物资公司清偿债务或者提供相应担保的可能，势必严重影响其债权实现；在注册资本认缴制下，为保障债权人利益不因瑕疵减资受到侵害，确保公司债权人有机会在公司责任财产减少之前维护债权是减资行为对债权人发生法律效力必要条件。因此，对于某环保公司而言，其所信赖的某物资公司注册资本非减资后的1000万元，

仍是减资前的6000万元。该6000万元中，虽尚有3750万元未到出资期限，但某物资公司作为被执行人，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，且徐某、于某认可2020年底到现在某物资公司没有任何生产经营活动，故可以认定某物资公司已具备破产原因，股东的出资应当加速到期。在认定出资加速到期的情形下，徐某应认定为属于《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条中“未足额缴纳出资的股东”，据此在(2022)鲁0303执1014号执行案件中应追加徐某为被执行人；根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十三条第二款“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持”之规定，徐某应在3750万元未缴纳出资范围内对涉案某物资公司债务承担补充赔偿责任。

编写人：山东省淄博市张店区人民法院 刘晓辉

山东省淄博市中级人民法院 荣明潇